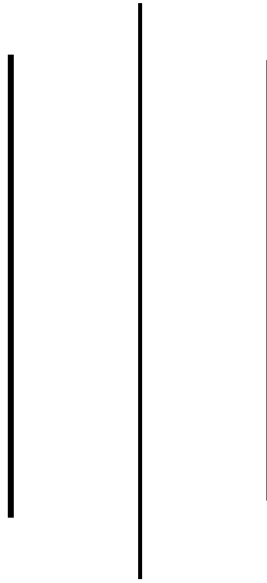




न्यायपालिकाको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०८३

सर्वोच्च अदालत (पूर्ण बैठक) बाट स्वीकृत मिति: २०८३।३।१०



सर्वोच्च अदालत
रामशाहपथ, काठमाडौं

विषयसूची

परिच्छेद १: प्रारम्भिक.....	१
१.१. पृष्ठभूमि.....	१
१.२. नीतिको आवश्यकता र औचित्य.....	१
१.३. वस्तुस्थिति विश्लेषण.....	२
१.३.१. विगतका उपलब्धि.....	२
१.४. वर्तमान अवस्था	४
१.५. कार्यरत न्यायिक जनशक्तिको सूचना प्रविधिमा देखल तथा बजेट विनियोजनको अवस्था	५
१.६. नेपालको न्यायपालिकाको सूचना प्रविधि प्रयोगको अवस्था विश्लेषण	५
१.७. सबल पक्ष (Strength).....	६
१.८. कमजोर पक्ष (Weaknesses).....	६
१.९. अवसरहरु (Opportunities).....	७
१.१०. जोखिमहरु (Threats).....	७
१.११. नीतिको औचित्यता/आवश्यकता	८
परिच्छेद २: नीति संरचना.....	९
२.१. दूरदृष्टि (Vision).....	९
२.२. परिलक्ष्य (Mission)	९
२.३. लक्ष्य (Goal)	९
२.४. उद्देश्य (Objective)	९
२.५. मूल्यहरु.....	९
२.६. नीति मार्गदर्शन	१०
२.७. नीतिहरु	१२
२.८. समस्या, अवसर र रणनीति ढाँचा (Problem, Opportunity, Strategy(PO-S) Matrix	१३
२.९. अपेक्षित नतिजा (Expected Impacts)	१६
अध्याय ३: नीति, रणनीति र कार्यनीति.....	१७
परिच्छेद ४: नीति कार्यान्वयन.....	३५
४.१. नीति कार्यान्वयनको संस्थागत व्यवस्था	३५
४.२. कानूनी तथा नियामक व्यवस्था	३५

४.३.	स्रोत व्यवस्थापन.....	३५
४.४.	जोखिम पहिचान तथा जोखिम व्यवस्थापन	३६
४.५.	सम्भावित जोखिमहरू.....	३६
४.६.	जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू.....	३६
४.७.	नीतिगत सामञ्जस्यता, कार्ययोजना तथा नीति पुनरावलोकन	३७
४.८.	अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा प्रतिवेदन व्यवस्था	३७
४.९.	कार्यान्वयन योजना (Implementation Plan).....	३७

परिच्छेद १: प्रारम्भिक

१.१. पृष्ठभूमि

नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको परिकल्पना गर्दै धारा ५१ मा न्याय प्रशासनलाई छिटो, छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने नीति अवलम्बन गरिएको छ। संविधानको मर्म र भावना अनुरूप न्यायिक सुधारका प्रयासहरू हुँदै आएको र न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोग त्यसको महत्त्वपूर्ण आयामको रूपमा रहेको छ। नेपालमा हालसम्म कार्यान्वयनमा आएका आवधिक योजनाहरूले सार्वजनिक सेवा रूपान्तरणको आधारको रूपमा सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ। सोही पञ्चवर्षीय योजना (२०८१/०८२-२०८५/०८६) ले सुशासन प्रवर्द्धन गर्न प्रविधिको उच्चतम प्रयोगमा जोड दिँदै विद्युतीय सुशासनको संस्थागत विकासका लागि सूचना प्रविधि एवं डाटावेस प्रणालीका बिचमा अन्तरआबद्धता कायम गर्ने, सबै प्रकारका भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरूको अन्त्य गर्न भौतिक उपस्थितिबिना तथा पूर्ण नगदरहित कारोबारका लागि नीतिगत, कानूनी, संस्थागत र कार्यक्रमहरूको तर्जुमा एवं विकास गर्ने, डिजिटल शासनको माध्यमबाट पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्ने, न्याय प्रशासनको सुदृढीकरणका लागि सूचना प्रविधिमैत्री न्याय सम्पादनको प्रणाली विकास लगायतका कार्यक्रमहरू समावेश गरेको छ। यसैगरी, दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्यमध्ये लक्ष्य नं. १६ (SDG GOAL 16) ले सबै तहहरूमा प्रभावकारी, जवाफदेही र समावेशी संस्थाको स्थापना गरी न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। आवधिक योजनाहरू तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्यले समेत सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

१.२. नीतिको आवश्यकता र औचित्य

न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको संस्थागत विकास र प्रयोगको नीतिगत मार्गदर्शनका र कार्यान्वयनको मार्गचित्र तय गर्न आ.व. २०७१/०७२ मा सूचना प्रविधिको दशवर्षे गुरुयोजना तर्जुमा गरी लागु गरिएको थियो। उक्त गुरुयोजनाको अवधि आ.व. २०८१/०८२ मा समाप्त हुने भएकोले न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शनको रिक्तताको परिपूर्ति गर्न र न्यायपालिकाको पाँचौ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको परिच्छेद ९ सूचना प्रविधि अन्तर्गतको ९.४.२ को रणनीतिक उद्देश्य १ को कार्यान्वयनयार्थ न्यायपालिकाको सूचना प्रविधिसम्बन्धी दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गर्ने रणनीति अख्तियार गरेअनुरूप प्रस्तुत नीति तर्जुमा गरिएको हो।

नेपालको न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको प्रयोगको सुरुवात भएको त्यति लामो समय भएको छैन। करिब दुई दशक अगाडि न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको प्रयोग भई वर्तमानमा आइपुग्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरूमध्ये तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक अवस्थामा रहेको छ। न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिसम्बन्धी पूर्वाधारहरूको विकास र स्तरोन्नतिका प्रयासहरू हुँदै आएका छन्। न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाहरूमा सूचना प्रविधि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रूपमा रहँदै आएको छ।

अन्य सार्वजनिक क्षेत्रमा मात्र नभई न्यायपालिका र न्यायसम्पादनको कार्यमा समेत सूचना प्रविधिको प्रयोग अब नौलो विषय रहेन। सूचना प्रविधिको माध्यमबाट न्यायिक काम कारबाहीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाई समग्र न्याय सम्पादन प्रणालीको सुधार र सेवाग्राहीको न्यायमा सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्ने प्रयास संसारका सबै न्याय प्रणालीहरूमा हुँदै आएको छ। अहिले अदालत व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण आयाम र औजारको रूपमा समेत सूचना प्रविधिसम्बन्धी विषय स्थापित हुँदै गएको छ। त्यसकारण, नेपालको न्यायपालिकामा समेत सूचना प्रविधिसम्बन्धी स्पष्ट गन्तव्य र लक्ष्य निर्धारण गर्न दीर्घकालीन नीतिको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

१.३. वस्तुस्थिति विश्लेषण

१.३.१. विगतका उपलब्धि

न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको प्रयोगको सुरुवात वि.सं २०५५ सालबाट भएको भए तापनि यसको व्यवस्थित प्रयोग भने न्यायपालिकाको पहिलो रणनीतिक योजना सुरुवातसँगै वि.सं. २०६१ सालबाट भएको पाइन्छ। न्यायपालिकाको पहिलो रणनीतिक योजना (२०६१-२०६६) ले न्यायपालिकाको सुधारको महत्त्वपूर्ण अवयवको रूपमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगलाई महत्त्व दिई प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ। उक्त रणनीतिक योजना र सोको मध्यावधि समीक्षासमेतले वैज्ञानिक केन्द्रीय अभिलेख प्रणालीको स्थापना, मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीको विकास, न्यायिक गतिविधिहरूमा सूचना प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने र पुस्तकालय प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू समावेश गरेको पाइन्छ। न्यायपालिकाको पहिलो रणनीतिक योजनाबाट सुरुवात भएको न्यायपालिकाको सूचना प्रविधि प्रयोगको यात्रा दोस्रो, तेस्रो, चौथो रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनपश्चात् थप विकसित र विस्तारित भएको पाइन्छ। वि.सं २०७२ सालबाट कार्यान्वयनमा आएको न्यायपालिकाको १० वर्षे सूचना प्रविधि गुरुयोजनाले न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको भौतिक पूर्वाधार विकास, प्रणाली विकास तथा जनशक्तिको क्षमता विकासलगायतका कार्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको पाइन्छ। साथै, आ.व. २०८१/०८२ बाट कार्यान्वयनमा आएको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०८१-२०८६) ले समेत सूचना प्रविधिलाई न्यायपालिकाको

कार्यसम्पादनमा रूपान्तरणका लागि महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भको रूपमा पहिचान गरेको छ । न्यायपालिकाको सूचना प्रविधिको विकासक्रम र हालसम्मका प्रयासहरूलाई चरणबद्ध रूपमा देहाय अनुसार प्रस्तुत गरिएको छ ।

पहिलो चरण- सूचना प्रविधिको आधारभूत पूर्वाधार विकास चरण (वि.सं. २०५५ देखि २०६० सम्म) • कम्प्युटरबाट टाइपराइटरको विस्थापन • वेबसाइटको सुरुवात • सूचना प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोगको सुरुवात • कम्प्युटर वितरण • अदालतहरूमा कम्प्युटर सञ्जालीकरण	• सूचना प्रविधि पूर्वाधारको स्तरोन्नति सबलीकरण • सूचना प्रविधिसम्बन्धी संस्थागत संरचना निर्माण • प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन • सफ्टवेयर एप्लिकेसनको विकास • अनलाइन माध्यमबाट पेसी सूचना प्रकाशन • अनलाइन माध्यमबाट मुद्दाको अवस्था प्रकाशन
दोस्रो चरण- सूचना प्रविधिको पूर्वाधार स्तरोन्नति चरण (वि.सं. २०६६ देखि २०७१) • सूचना प्रविधि गुरुयोजना निर्माण • पूर्वाधारहरूको स्तरोन्नति • अनलाइन तारेख तामेली प्रणालीको विकास • एसएमएस प्रणालीको सुरुवात • पुस्तकालय व्यवस्थापन प्रणालीको विकास • प्रणाली तथा पूर्वाधारहरूको सुरक्षा प्रणाली विकास • ई-हाजिरीको सुरुवात	तेस्रो चरण - सूचना प्रविधिको पूर्वाधार आधुनिकीकरण चरण (वि.सं. २०७२ देखि २०८१) • Dynamic वेबसाइटको सुरुवात • डाटा सेन्टर स्थापना • विपद् पुनः स्थापन (DR) केन्द्रको स्थापना • सफ्टवेयर डिफाइन्ड वाइड एरिया नेटवर्क (SD WAN) को प्रयोग सुरुवात • भिडियो कन्फरेन्स सेवाको सुरुवात • मोबाइल एपको निर्माण • एकीकृत मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली विकास • अनलाइन दर्ता प्रणालीको सुरुवात • स्वचालित पेसी तारेख व्यवस्थापनको सुरुवात • इन्टरनेट/इन्ट्रानेट क्षमता विस्तार • इ- हाजिरी सबलीकरण • फरक मुद्दा व्यवस्थापन (DCM)

	• अनलाइन भुक्तानी (Online Payment) • म्याद/सूचना तामेली ट्र्याकिङ् सफ्टवेयर (Myad/ Notice Delivery Tracking Software) • कैद, जरिवाना, सरकारी बाँकी, कसुरजन्य सम्पत्ति जफत, अन्य जफत, क्षतिपूर्ति विवरण राख्ने सफ्टवेयर निर्माण तथा स्तरोन्नति।
--	--

१.४. वर्तमान अवस्था

न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई संस्थागत गर्न सर्वोच्च अदालत र मातहत अदालतमा विभिन्न संरचनाहरू रहेका छन्। सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ११५ मा सर्वोच्च अदालत तथा मातहतका अदालतहरूमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने गराउने सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्न र सो नीतिको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न प्रधान न्यायाधीशले तोकेको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको अध्यक्षतामा सूचना प्रविधि समिति रहने व्यवस्था रहेको छ। समितिले निर्धारण गरेको नीतिअन्तर्गत रही न्यायपालिकाको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्यको व्यवस्थापन गर्न सर्वोच्च अदालतमा छुट्टै सूचना प्रविधि महाशाखा र उच्च तथा जिल्ला अदालतमा सूचना प्रविधि शाखा रहेको छ। अदालतहरूको दैनिक कार्यसम्पादनलाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाउन प्रणालीको तयारी, सञ्चालन एवं सर्भर तथा डाटा सेन्टरलगायतका पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्न सर्वोच्च अदालतमा २६ जना सूचना प्रविधि कर्मचारी कार्यरत छन्। त्यसैगरी, उच्च तथा जिल्ला अदालतको दैनिक कार्यसञ्चालन ९७ जना सूचना प्रविधिसम्बन्धी कर्मचारीबाट हुने गरेको छ। मुख्य पूर्वाधारको रूपमा सर्वोच्च अदालत परिसरमा आफ्नै मोड्युलर डाटा सेन्टर रहेको थियो भने हेटौँडामा रहेको Disaster Recovery site (DR site) मा डाटाको नियमित ब्याकअप हुने व्यवस्था गरिएको थियो। २०८२ भाद्र २३, २४ गते भएको घटनामा सर्वोच्च अदालतमा रहेको सूचना प्रविधि पूर्वाधारहरू पूर्ण रूपमा नष्ट भएको थियो। त्यसपश्चात हेटौँडामा Disaster Recover Center भएको कारणले गर्दा DR Center को पूर्वाधारहरूबाट Data Recover गरी हाल IDMC मा सर्भर राखी सम्पूर्ण सेवाहरू सञ्चालनमा रहेको छ। अदालतहरूको नेटवर्क व्यवस्थापन तथा सुरक्षाको लागि सफ्टवेयर डिफाइन्ड वाइड एरिया नेटवर्क (SD-WAN) प्रयोग गरिएको छ। अदालतहरूमा प्रयोगमा रहेका प्रणालीहरू सञ्चालन गर्न नेपाल टेलिकमको इन्टरनेट तथा इन्ट्रानेट तथा सर्वोच्च तथा उच्च अदालतमा वैकल्पिक इन्टरनेटको लागि वर्ल्ड लिङ्क कम्युनिकेसनको सेवा प्रयोगमा रहेको छ। सर्भरतर्फ हाइपर कन्भर्ज्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर (HCI) सर्भरहरू प्रयोगमा रहेका छन्।

प्रयोग भएका सर्भरहरूमा वेब सर्भर, इमेल सर्भर, फाइल सर्भर, एप्लिकेसन सर्भर, डेटाबेस सर्भर मुख्य छन्। सर्भर र प्रणालीहरूको सुरक्षाका लागि विभिन्न फायरवालहरू प्रयोग गरिएको छ। प्रणाली तथा पूर्वाधारहरूको सुरक्षा अवस्था सम्बन्धमा आवधिक रूपमा बाह्य निकायबाट सुरक्षा सम्परीक्षण (Security Audit) समेत गर्ने गरिएको छ। अदालतहरूमा हाल प्रयोगमा रहेको एकीकृत मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली (Integrated Case Management system-CMS) मुख्य प्रणालीको रूपमा रहेको छ। यस प्रणालीभित्र मुद्दा व्यवस्थापनका विभिन्न मोड्युलहरू जस्तो अनलाइन मुद्दा दर्ता प्रणाली, स्वचालित पेसी तारेख व्यवस्थापन प्रणाली, फरक मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली, अनलाइन तारेख प्रणाली, तहसिल व्यवस्थापन प्रणाली, टिपोट व्यवस्थापन प्रणाली, मिसिल व्यवस्थापन (डिजिटलाइजेसन) प्रणाली आदि मुख्य छन्। हालसम्म प्रयोगमा रहेका मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली र यसका मोड्युलहरूले मुद्दा व्यवस्थापनका अधिकांश कार्य प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ।

- १.५. कार्यरत न्यायिक जनशक्तिको सूचना प्रविधिमा दखल तथा बजेट विनियोजनको अवस्था
- न्यायपालिकामा हाल करिब पाँच हजार न्याय सेवाका कर्मचारी (सहयोगी कर्मचारी बाहेक) न्यायिक कार्यमा कार्यरत रहेकोमा उक्त कर्मचारीमध्ये अधिकतम कर्मचारी सूचना प्रविधिमैत्री रहेको अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै, हाल न्यायाधीशहरूमध्ये पनि अधिकांश न्यायाधीशहरू सूचना प्रविधिप्रति आधारभूत रूपमा जानकारी रहेको अवस्था छ। न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यरत जनशक्तिको थप क्षमता विकासमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ। न्यायपालिकाको सूचना प्रविधिको प्रयोग तथा विकासमा पछिल्लो पाँच वर्षको विनियोजित बजेट हेर्ने हो भने औसत वार्षिक करिब १५ करोड बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ। न्यायपालिकाले प्रणालीहरूको विकास, प्रयोग र स्तरोन्नति आफ्नै आन्तरिक जनशक्तिबाट गरिरहेको सन्दर्भमा पूर्वाधार विकास, प्रणाली विकास, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति लगायत सूचना प्रविधि कर्मचारीको तलब भत्तासमेत सोही बजेट विनियोजनबाट बेहोर्नुपर्ने भएकोले सीमित बजेटको कारण सूचना प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग जटिल र चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। त्यस्तै सीमित रूपमा विनियोजन भएको तालिम तथा क्षमता विकाससम्बन्धी बजेटले न्यायिक तथा सूचना प्रविधि जनशक्तिको आवश्यकता अनुसारको क्षमता विकास गर्ने कार्यसमेत चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।

- १.६. नेपालको न्यायपालिकाको सूचना प्रविधि प्रयोगको अवस्था विश्लेषण
- नेपालको न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको प्रयोगको वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गर्न Strength, Weakness, Opportunities and Threat-SWOT (सबलता, दुर्बलता, अवसर र जोखिम) Analysis Framework प्रयोग गरिएको छ।

१.७. सबल पक्ष (Strength)

- सूचना प्रविधिसम्बन्धी नीतिगत कार्य गर्न सर्वोच्च अदालतमा सूचना प्रविधि समिति रहेको साथै, उच्च तथा जिल्ला अदालतमा समेत सूचना प्रविधि समिति रहेको,
- सूचना प्रविधि प्रणालीको विकास, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै महाशाखा र सोअन्तर्गत प्राविधिक जनशक्तिसमेत रहेको,
- न्यायपालिकाका मुद्दा व्यवस्थापन सम्बन्धी मुख्य प्रणालीहरू (Core system) आन्तरिक जनशक्तिबाटै निर्माण र सञ्चालन हुने गरेको,
- निर्मित प्रणालीहरू आफ्नै सर्भरमा राखिएको र सर्भरको व्यवस्थापन आन्तरिक जनशक्तिबाटै हुने गरेको,
- सूचना प्रविधिसम्बन्धी क्रियाकलापहरू न्यायपालिकाको यससम्बन्धी नीति र योजनामा आधारित हुने गरेको,
- न्यायिक कार्य प्रक्रियामा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई कानूनी रूपमा नै स्वीकार गरिएको। सर्वोच्च, उच्च तथा जिल्ला अदालत नियमावलीमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न जोड दिइएको।
- डिजिटल सेवा प्रवाहको आधारभूत अभ्यास विद्यमान रहेको। पेसी सूची, मुद्दा प्रक्रियाको अवस्था जस्ता सूचना सार्वजनिक रूपमा अनलाइनमा उपलब्ध गराइएकोले सेवाग्राहीको पहुँच र पारदर्शिताको न्यूनतम आधार तयार रहेको।

१.८. कमजोर पक्ष (Weaknesses)

- हाल न्यायपालिकाको आफ्नै Data Center नभएको।
- न्यायपालिकाको दीर्घकालीन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीतिको अभावका कारण रणनीतिक योजना तथा सूचना प्रविधि गुरुरोजनाले राखेका लक्ष्य अनुसारका प्रणाली विकास गरी सोको प्रभावकारी प्रयोग हुन नसकेको,
- सूचना तथा सञ्चार प्रविधिबाट हुने परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने गरी स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको अभावका कारण रूपान्तरणकारी परिवर्तन हुन नसकेको,
- सूचना प्रविधिसम्बन्धी प्राविधिक जनशक्तिको स्थायित्व नभएकोले मानव संसाधनमा उत्प्रेरणाको अभाव रहेको देखिएको,
- सार्वजनिक खरिद ऐनलगायतका कानूनहरूमा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित पूर्वाधार विकास, हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर खरिदलाई अनुकूल हुने छुट्टै कानूनी व्यवस्था नरहेको एवं सार्वजनिक खरिद ऐनको अस्पष्टताले आवश्यकताअनुरूपका सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू खरिद गर्न कठिनाई उत्पन्न हुने गरेको,
- बजेटलगायतका स्रोतसाधनहरूको न्यूनता तथा साझेदारीसम्बन्धी स्पष्ट नीतिको अभावको कारण न्यायपालिकाको डिजिटल रूपान्तरणसम्बन्धी कार्य गर्न कठिनाई रहेको,

- परिवर्तनलाई सहजै स्वीकार नगर्ने, परिवर्तनप्रति विश्वास नगर्ने तथा नयाँ प्रविधिप्रति अनिच्छा जनाउने जस्ता कारणहरूलाई सम्बोधन गर्न परिवर्तन व्यवस्थापनसम्बन्धी ठोस रणनीतिको अभाव रहेको ।

१.९. अवसरहरू (Opportunities)

- नेपाल सरकारको ई-गभर्नेन्स नीति कार्यान्वयनलाई तिव्रता दिन साझा दृष्टिकोण र रणनीतिद्वारा निर्देशित कार्यक्रम संचालन गर्न ई-गभर्नेन्स बोर्ड गठन भई नीतिगत स्थायित्व र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएकोले बोर्डसँगको समन्वयमा प्रभावकारी रूपमा कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था रहेको,
- डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६ बाट डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाई सेवा प्रवाहलगायत बृहत्तर आयामहरूको रूपान्तरण गरी आधुनिकीकरण गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत न्यायपालिकाको सूचना प्रविधि प्रणालीलाई समेत आबद्ध गराउन सकिने अवस्था रहेको,
- सरोकारवाला तथा आम नागरिकमा सूचना प्रविधिको पहुँच बढ्दै गएको, सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा बैकिङ्ग कारोबार लगायतमा विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गुणात्मक रूपमा बढ्दो क्रममा रही डिजिटल प्रणालीको स्वीकार्यता बढ्दै गएकोले यससम्बन्धी वातावरण सवलीकरण हुँदै गएको,
- Artificial Intelligence, Block chain लगायतका उदीयमान नवीनतम प्रविधिहरूको विश्वव्यापी बढ्दो प्रयोगले डिजिटल प्रविधिबाट हुन सक्ने रूपान्तरणको असीम सम्भावनाहरू देखाएको र सोसँग सादृश्य हुने गरी न्यायपालिकामा यससम्बन्धी नीतिको अवलम्बन गर्न अनुकूल बन्दै गएको,
- अन्य मुलुकहरूको न्यायपालिकाले डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट कार्यसम्पादन तथा सेवाको गुणस्तरको सारभूत सुधार गरेको अनुभव, अवलम्बित नीति, रणनीति र योजनासमेतको दृष्टान्तका आधारमा आफ्नो आवश्यकता र परिस्थितिको सापेक्षतामा ग्रहण गर्ने,
- सरोकारवाला निकायहरू तथा निजी क्षेत्रसमेत न्यायपालिकाको नवप्रवर्तनात्मक सुधारको क्षेत्रमा सहकार्य तथा साझेदारी गर्न इच्छुक रहेको,
- अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालनको महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा सूचना प्रविधि तथा डिजिटल प्रविधिसमेत रहने गरेको सन्दर्भमा नेपालको न्यायपालिकाले समेत सोबाट प्रतिफल लिन सक्ने प्रचुर सम्भावना रहेको ।

१.१०. जोखिमहरू (Threats)

- बजेटलगायत स्रोत साधनको अपेक्षित उपलब्धता र दिगोपनाको सम्बन्धी विषय,

- साइबर सुरक्षाको अपर्याप्तता वा कमजोरीका कारण सूचना प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच, डेटा चुहावट तथा सेवामा अवरोधहरू ,
- सूचना प्रविधि प्रणालीहरूको सञ्चालनका लागि सहयोगी निकायहरू विद्युत् प्राधिकरण, टेलिकम सेवा प्रदायकको अपेक्षित सहयोगको विषय,
- सरोकारवाला निकायबाट यस नीतिलाई अपनत्व नलिएको अवस्थामा हुन सक्ने जोखिम,
- ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट र डिजिटल उपकरणको पहुँचको विषय।

१.११. नीतिको औचित्यता/आवश्यकता

- न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको २०८१ माघसम्ममा न्यायपालिकाको सूचना प्रविधिसम्बन्धी दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गर्ने क्रियाकलाप रहेको,
- न्यायपालिकाको सूचना प्रविधि गुरुयोजनाको अवधि समाप्ति (२०८२ असार) सँगै आउन सक्ने नीति शून्यता (Policy Gap) को अवस्था आउन नदिन,
- न्यायिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने गरी प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न,
- प्रविधिको प्रयोगमार्फत न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, मुद्दाका पक्षहरूको मुद्दामा हुने खर्च तथा अदालतहरूको मुद्दा व्यवस्थापन लागत न्यूनीकरण गर्न,
- न्यायिक सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाई प्रयोगकर्ताको अदालतप्रतिको धारणा सकारात्मक बनाउन, सेवाग्राहीको सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्न,
- मुद्दा फछ्यौटको अवधि तथा मुद्दाको बक्यौता न्यूनीकरण गर्न,
- न्यायिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताको लागि न्यायिक कार्यसँग सम्बन्धित अन्य निकायका प्रणालीहरूसँग एकीकरण तथा अन्तरआवद्धता (Integration and interoperability) लाई प्रवर्द्धन गर्न,
- न्यायिक कामकारवाहीको पारदर्शिता तथा न्यायिक सुशासन प्रवर्द्धन गर्न।

परिच्छेद २: नीति संरचना

२.१. दूरदृष्टि (Vision)

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित सुदृढ न्यायपालिका ।

२.२. परिलक्ष्य (Mission)

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उच्चतम प्रयोग तथा विद्युतीय (डिजिटल) रूपान्तरणमार्फत न्यायिक सेवाप्रवाह र कार्यसम्पादनमा उत्कृष्टता (Service Excellence) ल्याउने ।

२.३. लक्ष्य (Goal)

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको समुन्नत र दिगो प्रयोगमार्फत न्यायिक सेवा प्रवाह तथा कार्यसम्पादन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने ।

२.४. उद्देश्य (Objective)

- क) e-Judiciary स्थापनाको उद्देश्यअनुरूप पूर्वाधारहरूको चरणबद्ध विकास गर्ने ।
- ख) सूचना प्रविधिको संस्थागत विकास तथा उच्चतम र दिगो प्रयोगको सुनिश्चितता गर्ने ।
- ग) न्यायिक सेवा प्रवाहको कार्यदक्षता, पहुँचयोग्यता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने ।
- घ) डिजिटल पारिस्थितिकीय प्रणालीअनुरूप सरोकारवालाहरूसँग अन्तरआबद्धता कायम गर्ने ।
- ङ) सूचना प्रविधिसम्बन्धी जनशक्तिको दिगो र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने ।

२.५. मूल्यहरू

न्यायिक स्वतन्त्रताको आधारभूत मूल्य मान्यता, न्यायिक प्रक्रिया, न्याय प्रशासनका विविध व्यवस्थापकीय क्रियाकलापको संवेदनशीलताको मध्यनजर गरी सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्न देहायका मूल्यहरू पहिचान गरिएको छ :

- क) **प्रयोगकर्ता मैत्री (User Friendly):** न्यायिक सेवाका प्रयोगकर्तालाई सेवा प्राप्त गर्न सहज र सुविधाजनक हुने गरी प्रणाली तथा पूर्वाधारहरूको विकास मार्फत नागरिक केन्द्रित शासनको अवधारणाअनुरूपको सूचना प्रविधि संस्थागत गरिने ।
- ख) **दक्षता तथा प्रभावकारिता (Efficiency and Effectiveness):** दक्ष र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि व्यावसायिक कार्य प्रक्रिया पुनर्संरचना (Business Process Reengineering) को माध्यमबाट कार्य सञ्चालन प्रक्रियालाई कम लागत र नतिजामुखी बनाउने गरी सूचना प्रविधि प्रणालीहरूको विकास र प्रयोग सुनिश्चित गरिने ।

- ग) **पारदर्शिता (Transparency):** सूचना प्रविधि प्रणालीहरूमा आवश्यकता, उपयुक्तता र प्रचलित कानून अनुसारको आधारभूत सूचना उपलब्ध हुने तथा सरोकारवालालाई डाटामा सहज पहुँच हुने गरी पारदर्शी तथा खुल्ला शासनको सिद्धान्त अनुरूप सूचना प्रणालीहरूको विकास गरी लागु गरिने।
- घ) **नवप्रवर्तन (Innovation) ;** न्यायपालिकाको सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्याहरूको नवीन तथा सृजनात्मक समाधान गर्ने सोच र औजारको रूपमा नवप्रवर्तन(Justice Innovation) लाई कार्यसंस्कृतिको रूपमा संस्थागत गरिने ।
- ङ) **पहुँचयोग्यता (Accessibility) :** सूचना प्रविधिको प्रयोगमा सेवाग्राही तथा सरोकारवालाको सिप, ज्ञान र साधनको उपलब्धताको कमीले न्यायको पहुँचमा हुनसक्ने अवरोधतर्फ संवेदनशील रही सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट न्यायको पहुँचमा अधिकतम अभिवृद्धि गर्ने गरी प्रणाली निर्माण गरिनेछ।
- च) **विश्वसनीयता (Trustworthiness):** सूचना प्रविधि प्रणालीको उपयोग गर्दा प्रणालीको कार्यसञ्चालन सेवा प्रवाहको स्वचालीकरण तथा डिजिटलाइजेसन गर्दा विश्वसनीयतालाई मूल मर्मको रूपमा आत्मसात् गरिने।
- छ) **दिगोपना (Sustainability):** सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा हुने परिवर्तन अनुकूल हुने एवम् प्रयोगको निरन्तरता र सेवाको गुणस्तरीयता सुनिश्चित हुने गरी सूचना प्रविधिसम्बन्धी प्रणालीको स्थापना र विकास गरिने ।
- ज) **डाटा सुरक्षा (Data Security) :** सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको आधारमा सूचनाको गुणस्तरीयता, अक्षुण्णता र पहुँचयोग्यतामा निर्भर रहने हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय मानक अनुकूल सूचना सुरक्षा प्रणाली संस्थागत गरिने ।

२.६. नीति मार्गदर्शन

नीति मार्गदर्शनले नीति तथा रणनीति निर्माणमा सैद्धान्तिक दिशानिर्देश र आधार तयार गर्दछन। यी उल्लिखित मार्गदर्शन प्रस्तुत नीतिको अन्तरसम्बन्धित र परिपूरक पक्षको रूपमा रहने।

क्र.सं.	आधार	मार्गदर्शन
१	डिजिटल रूपान्तरण रणनीति अवलम्बन	न्यायपालिकाको डिजिटल रूपान्तरणको ध्येय केवल प्रविधिको विकास र सुधार मात्र नभई प्रविधिको उच्चतम र दिगो प्रयोग पनि हो भन्ने मान्यता अनुरूप एकीकृत दृष्टिकोणका साथ व्यवस्थापकीय, संस्थागत, प्राविधिक र व्यावसायिक प्रक्रियाहरूमा परिवर्तन गरिनेछ ।
२	अदालत व्यवस्थापनका आयामहरूमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता (Digital First Approach)	अदालत व्यवस्थापनको आयामहरूमा प्रभावकारिता , पारदर्शीता एवं कार्यक्षमताको लागि पहिलो उपायको रूपमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ ।
३	डिजिटल रूपान्तरणको मुख्य अवयवको रूपमा व्यावसायिक कार्य सञ्चालन प्रक्रियाको पुनर्संरचना (Business Process Re-Engineering) अवधारणा अवलम्बन	व्यावसायिक कार्य सञ्चालन प्रक्रियाको पुनर्संरचना (Business Process Reengineering -BPR) लाई पहिलो प्राथमिकता दिई डिजिटलाइजेसन तथा अटोमेसन गरिनेछ । यस BPR प्रक्रिया अन्तर्गत अदालतका न्यायिक प्रक्रियाहरू र कार्यप्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगको सम्भावनासमेतलाई मध्यनजर गरी कार्यप्रक्रियाहरूलाई प्रविधिमैत्री ,दोहोरोपना हटाउने, प्रयोगकर्ताको सन्तुष्टि अभिवृद्धि र दक्षता अभिवृद्धि हुने हेतुले समग्र अध्ययन गरी सो अध्ययनको आधारमा आवश्यक कानून र कार्यपद्धति परिमार्जन गरी सूचना प्रविधि प्रणालीहरूको स्तरोन्नति तथा विकास गरिनेछ ।
४	सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगसँग सम्बन्धित आन्तरिक कार्यप्रणालीमा उत्कृष्टता एवं मानकीकरण	सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सफ्टवेयर, भौतिक पूर्वाधारको प्रयोग र दिगोपना, जोखिम मूल्याङ्कन र डाटा गोपनीयता सम्बन्धी निर्देशन र नियमन गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप कार्यसञ्चालन नीति (Operational Policies) निर्माण गरी आन्तरिक कार्य प्रणाली संस्थागत गरिनेछ ।

क्र.सं.	आधार	मार्गदर्शन
	(Operational Excellence and Standardization)	
५	परिवर्तन व्यवस्थापनको लागि उत्कृष्ट मानव संसाधन र व्यवस्थापन प्रणाली संस्थागतीकरण (ICT Governance)	सूचना प्रविधिको विकास, व्यवस्थापन र प्रयोगमा उत्कृष्टता ल्याउने गरी मानव संसाधन र व्यवस्थापन प्रणाली संस्थागत गर्दै परिवर्तन व्यवस्थापनलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
६	सरोकारवालासँगको सहकार्य र समन्वयमा जोड दिई डिजिटल पारिस्थितिक प्रणालीसँग सामञ्जस्यता (Stakeholder Collaboration, Partnership and Digital Ecosystem)	यस नीतिले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग र विस्तार गर्दा पारिस्थितिक प्रणाली र नयाँ आउने प्रविधि तथा सरोकारवालासँगको क्षमतालाई मध्यनजर गरी सामञ्जस्यता कायम गरी गरिनेछ । समग्र न्याय प्रणालीमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिई डिजिटल पारिस्थितिक प्रणालीअनुरूप न्याय प्रणालीका सरोकारवाला समेटिने गरी समग्र न्याय प्रणालीमा (Whole of Justice System Policy) डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
७	स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग र परिचालन (Optimum utilization and Mobilization of Resources)	सूचना प्रविधि सम्बन्धी कार्यक्रममा प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुने गरी स्रोत साधनहरूको अधिकतम उपयोग र परिचालन गरिनेछ ।

२.७. नीतिहरू

- डिजिटल पारिस्थितिक प्रणाली अनुकूल र लक्ष्य प्राप्त हुने कार्यक्रमहरूको पहिचान र मार्गचित्र सहितको चरणबद्ध कार्यान्वयन योजना लागु गर्ने ।

२. अदालत व्यवस्थापन र न्यायिक सेवा प्रवाहमा रूपान्तरण हुने गरी डिजिटलाइजेसन गर्ने ।
३. अदालत तथा न्यायिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित निकायहरूका सूचना प्रविधि प्रणालीबिच अन्तरआवद्धता कायम गर्ने ।
४. न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि र प्रविधिको प्रयोगमा रहेका सम्भावित अवरोधहरूप्रति संवेदनशील रही सूचना प्रविधि प्रणालीको विकास गर्ने ।
५. न्यायपालिकामा नवप्रवर्तनकारी कार्यसंस्कृतिलाई संस्थागत गर्ने ।
६. सूचना प्रविधिसम्बन्धी पूर्वाधारको विकास, विस्तार र समयानुकूल स्तरोन्नति गर्ने ।
७. सूचना तथा तथ्याङ्कहरूको गोपनीयता, अक्षुण्णता र उपलब्धताका लागि सूचना सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली (Information Security Management System -ISMS) संस्थागत गर्ने ।
८. सूचना प्रविधिसम्बन्धी मानव संसाधनको दिगो र संस्थागत विकास गर्ने ।
९. परिवर्तन व्यवस्थापनको मान्यताअनुरूप संरचनागत र व्यवस्थापकीय प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने ।
१०. सूचना प्रविधिसम्बन्धी प्रणालीको दिगोपन, प्रभावकारी उपयोग र स्रोत साधनको सुनिश्चितता तथा परिचालन गर्न सरोकारवालाहरूसँग समन्वय र साझेदारी गर्ने ।

२.८. समस्या, अवसर र रणनीति ढाँचा (Problem, Opportunity, Strategy(PO-S) Matrix

क्र. सं.	सम्बोधन गरिनुपर्ने समस्या (Problem to be Addressed)	अवसर (Opportunity)	रणनीति (Strategy)
१.	क. सूचना प्रविधि पूर्वाधार, जनशक्तिलगायत विविध आयामहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी दीर्घकालीन डिजिटल पूर्वाधार रणनीति तय हुन नसकेको ।	डिजिटल रूपान्तरण रणनीतिक खाकाको अवधारणा अनुसार स्पष्ट मार्गचित्र बनाई समग्र सुधारको खाका तयार गर्न सकिने ।	डिजिटल रूपान्तरण रणनीतिक खाकाको अध्ययन गरी सो अनुसार रणनीतिहरू निर्माण गरी लागु गर्ने ।
२.	क. सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अनुकूलको परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न सक्ने कानूनको अभाव रहेको	सूचना प्रविधि प्रणालीको प्रयोग र संस्थागत गर्नु पूर्व व्यावसायिक पूनः	डिजिटलाइजेसन तथा अटोमेसन गर्नुपूर्व प्रक्रिया र कार्यपद्धतिलाई सूचना प्रविधिको सम्भावनालाई

	कारण रूपान्तरणकारी परिवर्तन हुन नसकेको ।	संरचना (Business Process Reengineering) गर्ने पद्धतिलाई डिजिटल रूपान्तरणको मुख्य अवयवको रूपमा लिने ।	मध्यनजर गरी व्यावसायिक पुनर्संरचना गरी सो अनुरूपको कानूनी संरचना निर्माण गरी लागु गर्ने ।
	ख. डाटा सुरक्षा र विद्युतीय हस्ताक्षरसम्बन्धी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएको तथा विद्यमान कानूनहरुको समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको ।	डिजिटल शासन तथा विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी विद्यमान नीतिगत तथा कानूनी आधारलाई उपयोग गर्दै डाटा सुरक्षा र विद्युतीय हस्ताक्षर प्रणालीलाई न्यायपालिकामा संस्थागत गर्ने ।	डाटा सुरक्षा तथा विद्युतीय हस्ताक्षरसम्बन्धी स्पष्ट कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था निर्माण/परिमार्जन गरी सुरक्षित डिजिटल सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक प्रणाली लागु गर्ने ।
३.	क. सूचना प्रविधिको माध्यमबाट न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने सम्भावना रहेपनि न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिको लागि रूपान्तरणकारी कार्यक्रम विकास गर्न नसकिएको ।	सूचना प्रविधिको माध्यमबाट अदालतमा भौतिक उपस्थितिबिना पनि अदालतको सेवा प्रवाह गर्न सकिने सम्भावना रहेको ।	सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरी अदालतमा भौतिक उपस्थिति बिना नै न्यायिक सेवा प्रवाह गर्न सकिने गरी पद्धति निर्माण गर्ने ।
	ख. सूचना प्रविधि र डिजिटल पूर्वाधारको पहुँचमा असमानता, विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रको परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने चुनौती रहेको ।	न्यायको पहुँचमा रहेको अवरोध न्यूनीकरणको लागि उल्लेख्य कार्यक्रम निर्माण गर्न सकिने ।	डिजिटल समावेशीकरण (Digital Inclusion) लाई समेत मध्यनजर गरी मिश्रित स्वरूप (Hybrid Modality) अनुसार दुवै पक्षलाई आधार लिई प्रणाली विकास गर्दा

			Mobile First / Offline First रणनीति अवलम्बन गर्ने ।
४.	उदीयमान प्रविधिहरू, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), Blockchain, आदि जस्ता नवप्रवर्तनकारी सोचलाई संस्थागत गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान हुन नसकेको ।	नवप्रवर्तन सम्बन्धमा खोज तथा सिर्जनात्मक छलफलको माध्यमबाट यसलाई कार्यसंस्कृतिको रूपमा विकास र संस्थागत गर्ने ।	नवप्रवर्तनलाई मूल्यको रूपमा कायम गर्नको निम्ति न्याय नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना गर्ने ।
५.	क) साइबर आक्रमण तथा ह्याकरहरूबाट प्रणालीहरूमा हानि पुग्न गई कार्यसञ्चालनमा अवरोध उत्पन्न हुन सक्ने ।	सूचना सुरक्षा प्रणालीको स्थापित मानक अनुसारको व्यवस्थापन पद्धति अवलम्बन गर्ने ।	सूचना सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली (Information Security Management System) संस्थागत गर्ने
६.	सूचना प्रविधिसम्बन्धी जनशक्तिको स्थायित्व नभएकोले मानव संसाधनमा उत्प्रेरणाको अभावको कारण नीतिको कार्यान्वयन प्रभावित हुन सक्ने ।	सूचना प्रविधिसम्बन्धी मानव संसाधनको लागि रूपान्तरणको एक मुख्य नीतिगत स्तम्भको रूपमा उपयुक्त नीति अवलम्बन गर्न सकिने ।	सूचना प्रविधिसम्बन्धी मानव संसाधनको दिगो र संस्थागत विकास गर्ने विधि पहिचान गरेर आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
७.	सूचना प्रविधिको उच्चतम र दिगो व्यवस्थापन हुने गरी र विद्युतीय सुशासन अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको ।	परिवर्तन व्यवस्थापनको खाका अनुरूप सूचना प्रविधिको शासकीय परिवर्तन गर्न संरचनागत तथा व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढीकरण गरी सूचना प्रविधिको दिगो र उच्चतम प्रयोग गर्न सकिने ।	सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित व्यवस्थापन र संरचनागत प्रणालीमा सुधार ल्याई सूचना प्रविधि सुशासनमा सुदृढीकरण गर्ने ।

८.	क. सरोकारवालाहरूसँग सूचना प्रविधिको प्रयोगको शुरुवाती चरणदेखि नै समन्वय गर्न स्पष्ट नीति तथा संरचनाको अभाव रहेको । सरोकारवालाबाट अपेक्षित ढंगबाट सहयोग प्राप्त नभएमा, बजेटलगायतका स्रोत साधनहरूको अभाव, न्यूनता तथा साझेदारीसम्बन्धी नीतिको अभावको कारण न्यायपालिकाको बृहत् रूपान्तरण संरचना निर्माण प्रभावित हुन सक्ने ।	सरोकारवाला व्यवस्थापन प्रणाली (Stakeholder Management System) अनुरूप सरोकारवालासँग समन्वय र साझेदारीको मार्गप्रशस्त हुने । नेपाल सरकारबाहेकको अन्य निकाय तथा संस्थाहरूसँग साझेदारी गरी स्रोतको सुनिश्चितता गर्न सकिने ।	सूचना प्रविधिसम्बन्धी प्रणालीको दिगोपन, प्रभावकारी उपयोग र स्रोत साधनको सुनिश्चितता तथा परिचालन गर्न सरोकारवालाहरूसँग समन्वय र साझेदारी गर्ने ।

२.९. अपेक्षित नतिजा (Expected Impacts)

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगमार्फत न्यायिक कामकारवाही तथा सेवा प्रवाहमा कार्यक्षमता र प्रभावकारितामा अभिवृद्धि हुने, प्रविधिमा आधारित प्रणालीको प्रयोगबाट न्यायिक सेवा प्रवाह छिटोछरितो, कम खर्चिलो तथा पहुँचयोग्य बन्ने र न्यायिक कार्य सम्पादनमा पारदर्शिता तथा सुशासनको प्रवर्द्धन हुने ।

अध्याय ३: नीति, रणनीति र कार्यनीति

नीति १	डिजिटल पारिस्थितिक प्रणाली (Digital ecosystem) अनुकूल एवं लक्ष्य प्राप्त हुने कार्यक्रमहरूको पहिचान र मार्गचित्रसहितको चरणबद्ध कार्यान्वयन योजना लागु गर्ने ।
रणनीति १	डिजिटल पारिस्थितिक प्रणाली लाई मध्यनजर गरी कार्यक्रम पहिचान र कार्यान्वयन चरणसहितको मार्गचित्र निर्माण गरिनेछ ।

कार्यनीतिहरू:

- १.१ सूचना प्रविधिसम्बन्धी नयाँ प्रणाली तथा पूर्वाधारको विकास र प्रयोग गर्दा पारिस्थितिक प्रणालीमा आएको परिवर्तन र स्वीकार्यता (Acceptability) लाई विश्लेषण गरिनेछ ।
- १.२ नयाँ सफ्टवेयर र मोड्युलहरू निर्माण तथा विद्यमान प्रणालीहरूमा परिमार्जन गर्दा निर्धारित मूल्यहरू तथा मार्गदर्शन अनुसरण गरिनेछ ।
- १.३ अदालतको कार्य सम्पादन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आधारभूत पक्षहरू (जस्तो: म्याद तामेली, मिसिल खोजी र ट्र्याकिङ्, मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापन, फैसला लेखन, फैसला कार्यान्वयन) मा रहेका समस्याहरूलाई उच्च प्राथमिकीकरण गरी सूचना तथा संचार प्रविधिबाट रणनीतिक हस्तक्षेप गरी समाधान गरिनेछ ।
- १.४ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास एवं अनुभवसमेतको आधारमा पारिस्थितिक प्रणाली अनुकूल हुनेगरी सूचना प्रविधिसम्बन्धी पूर्वाधार विकासका लागि गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रमहरूको पहिचान गरिनेछ ।
- १.५ सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पूर्वाधार विकासका लागि पहिचान भएका कार्यक्रमहरूको क्रमबद्धता (Sequencing) कायम गरिनेछ ।
- १.६. कार्यान्वयन मार्गचित्र (Implementation Road-Map) का आधारमा छुट्टै IT Master Plan निर्माण गरिनेछ ।

नीति २	अदालत व्यवस्थापन र न्यायिक सेवा प्रवाहमा रूपान्तरण हुने गरी डिजिटलाइजेसन गर्ने ।
--------	--

रणनीति २ डिजिटलाइजेसन तथा स्वचालनमार्फत न्यायिक कामकारवाही र सेवा प्रवाहमा रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रमहरूको निर्माण तथा कार्यान्वयन गरिनेछ ।

रणनीति २.१ न्यायिक कार्य सञ्चालनलाई क्रमशः स्वचालित बनाइनेछ ।

कार्यनीतिहरू:

- २.१.१ न्यायिक सेवा प्रवाहमा सहजीकरण, कार्यदक्षता तथा विश्वसनीयताको लागि आवश्यकता र उपयुक्तता अनुसार कार्य प्रक्रियामा मानवीय भूमिकाको न्यूनीकरण गर्न सेवा प्रक्रियाहरूको स्वचालन (automation) प्रणाली लागु गरिनेछ ।
- २.१.२ स्वचालित प्रणालीको विश्वसनीयता र गुणस्तरीयता वृद्धि गर्न आवधिक रूपमा परीक्षण (audit) गरिनेछ ।

रणनीति २.२ न्यायिक काम कारवाहीलाई क्रमशः डिजिटलाइजेसन (Digitalization) गरिनेछ ।

कार्यनीतिहरू:

- २.२.१. न्यायिक सेवा प्रवाहलाई सबलीकरण गर्न तहगत अदालतहरूलाई एउटै प्रणालीमा आबद्ध गर्न विकास गरिएको मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली (**Integrated Case Management System**) र यसका मोड्युलहरूलाई प्रयोगकर्तामैत्री ढंगले स्तरीकरण तथा पुनरावलोकन गरिनेछ ।
- २.२.२ मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली तयारी हुन बाँकी रहेका न्यायिक निकाय तथा न्यायाधिकरणहरूको प्रणाली निर्माण गरी मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ ।
- २.२.३ मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीमा नसमेटिएका मुद्दा व्यवस्थापनका थप कार्यहरू गर्न अदालत तथा अन्य सरकारी निकाय र सरोकारवालाको आवश्यकताअनुरूप प्रणाली निर्माण तथा आबद्धता गरिनेछ ।
- २.२.४ डिजिटलाइजेसन गर्दा अदालत तथा न्यायिक निकायको क्षमतासमेतलाई विश्लेषण गरी मुद्दाको विषयगत प्रकृतिसमेतका आधारमा मुद्दा दतदिखि फैसला कार्यान्वयनसम्म ई-फाइलिङ् लगायतका डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ ।
- २.२.५ ई-फाइलिङ् लगायतका डिजिटल प्रविधिहरूलाई क्रमिक रूपमा प्रयोग र सुधार गर्दै सूचना प्रविधि सक्षम अदालत (**Digitally Enabled e-Judiciary**) को रूपमा विकास गरिनेछ ।

- २.२.६ नयाँ प्रणाली लागु गर्दा परीक्षण काल, दोहोरो प्रणाली (भौतिक तथा अनलाइन) को अवलम्बन र पूर्ण रूपमा डिजिटलाइजेसन लागु गर्ने सम्बन्धमा समयसारिणीको विकास गरी सोही अनुसार व्यवस्थापन गरिनेछ।
- २.२.७ अदालत तथा अन्य निकायहरूबाट प्राप्त गर्नुपर्ने मिसिल लगायतका कागजातहरू न्यून कागज प्रयोग गर्ने रणनीति अनुरूप डिजिटल स्वरूपमा उपलब्ध हुने गरी व्यवस्थापन गरिनेछ।
- २.२.८ प्रणालीको विकास र प्रयोग गर्दा एक पटक लिइएको डाटालाई पुनः माग गर्न नपर्ने गरी “एकपटक मात्र लिइने सिद्धान्त” (*Only Once Principle*) लाई आत्मसात् गरिनेछ।
- २.२.९ डिजिटल सेवा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा सेवाग्राहीलाई जानकारी र जिम्मेवार बनाउन मार्गदर्शन जारी
- २.२.१० अदालतहरूका अधिकतम कामकारवाही अनलाइनमार्फत गर्न सकिने गरी डिजिटल अदालतको रूपमा क्रमशः विकास गर्दै लगिनेछ। नमूनाको रूपमा अदालत/न्यायाधिकरण छनोट गरी डिजिटल अदालतको रूपमा विकास गरी क्रमशः अन्य अदालत तथा न्यायाधिकरणहरूमा विस्तार गरिनेछ।
- २.२.११ सेवाहरूको प्रयोगमा सेवाग्राहीको पहिचान प्रमाणीकरणका लागि बायोमेट्रिक (Biometric) प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। बायोमेट्रिक प्रणालीको प्रयोग गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
- २.२.१२ न्यायिक सेवा प्रणालीमा विद्युतीय हस्ताक्षर (Digital Signature) लाई उच्च प्राथमिकता दिई लागु गरिनेछ।
- २.२.१३ अनलाईन अदालत (Online Courts) को अवधारणामा आधारित रही सम्पूर्ण सेवा तथा सुनुवाइ भर्चुअल रूपमा हुने गरी निवेदन, मिलापत्र र कम बिगो वा सानोतिनो दावी रहेको मुद्दाहरू (small claims) सार्वजनिक विदाको दिन वा अदालत समय बाहिर पनि हेर्न मिल्ने गरी प्रातःकालिन वा सायंकालिन अनलाइन अदालत सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
- २.२.१४ मुद्दाको दतदिखि फैसला र फैसला कार्यान्वयनसम्म हरेक चरणका कामकारवाही र कागजातहरूको डिजिटल फाइल तयार गरी मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीभित्र राखिनेछ।

- २.२.१५ मिसिलहरूको डिजिटल फाइल निर्माण गर्दा तत्काल उपयोगमा आउने सम्भावना भएका पछिल्ला वर्षहरूमा फैसला भएका मुद्दाका मिसिल, अन्तरकालीन आदेशउपरका निवेदन प्रतिवेदन, पुनरावेदन/पुनरावलोकन निवेदन, दोहो-न्याई पाउँ निवेदन परेका मुद्दाका मिसिल तथा अभिलेख संरक्षणसँगको जोखिमको दृष्टिकोणसमेतका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरिनेछ ।
- २.२.१६ डिजिटल कागजात अपलोड तथा डाटा प्रविष्टिको कार्यमा एकरूपता कायम गर्न मापदण्ड बनाई लागु गरिनेछ ।
- २.२.१७ अदालतहरूको अभिलेख मिसिलमा रहेका कागजातहरूको नक्कल जुनसुकै अदालतबाट लिन सकिने प्रणाली (E-Copy System)को निर्माण गरी प्रयोगमा ल्याइनेछ ।
- २.२.१८ डिजिटलाइजेसन, डाटा वर्गीकरण तथा संरक्षण गर्दा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आउन सक्ने परिवर्तनसंग र डिजिटल प्रविधिको सम्भावनासमेतलाई ध्यानमा राखिनेछ ।

रणनीति २.३ न्यायसम्पादनको सहजता र स्तरीयताको लागि Judge Support System, Court Room Technology तथा Legal Research को विकास र प्रयोग गरिनेछ ।

कार्यनीतिहरू:

- २.३.१ न्यायाधीशलाई न्याय सम्पादनको काममा सहयोग पुग्ने र सहजीकरण गर्ने न्यायाधीश सहायता प्रणालीसम्बन्धी मोड्युल, एप्लिकेसन लगायतका प्रविधिको विकास र प्रयोग गरिनेछ ।
- २.३.२ इजलासको कामकारवाहीमा सहजताको लागि प्रविधिमैत्री व्यवस्थापन र सूचना प्रविधि प्रणाली निर्माण गरिनेछ ।
- २.३.३ मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीमा न्यायाधीशहरूको छुट्टै सङ्केत नम्बर (Identity Number) रहने व्यवस्था गरी सोही सङ्केतको आधारमा हरेक न्यायाधीशको आफ्नो फैसलाको डिजिटल प्रतिमा पहुँच तथा कार्यसम्पादनको लगत हेर्न सकिने गरी व्यवस्था गरिनेछ ।
- २.३.४ सबै अदालतहरूमा श्रव्यदृश्य संवादमार्फत सुनुवाइ हुन सक्ने गरी क्रमशः भौतिक पूर्वाधारहरूको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

- २.३.५ श्रव्यदृश्य सम्वादमार्फत सुनुवाईका लागि सहज संवाद, विद्युतीय प्रमाण प्रस्तुति, हाउभाउ अध्ययन/जाँच लगायत भौतिक उपस्थितिमा हुने सुनुवाइसरहको अनुभूति हुने गरी पूर्वाधारहरूको व्यवस्था गरिनेछ।
- २.३.६ इजलासहरूका कामकारवाही प्रविधिमैत्री ढंगले व्यवस्थापन गर्न इजलासको सूचना प्रविधि पूर्वाधार (Court Room Technology) लाई आवश्यकता र मितव्ययिताको आधारमा प्राथमिकीकरण गरी व्यवस्था गरिनेछ।
- २.३.७ विकट भौगोलिक अवस्थिति र मुद्दाको चाप बढी भएका अदालतहरूमा विशेषज्ञको बकपत्र, भर्चुअल साक्षी परीक्षण, प्रतिवादीहरूको म्याद थप, प्रमाण कागज परीक्षणलगायत मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइभन्दा अगाडिका सम्पूर्ण सुनुवाइहरू श्रव्यदृश्य संवादमार्फत गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
- २.३.८ खुला न्याय (Open Justice) को अवधारणा अनुरूप अदालतको सुनुवाईहरूको प्रत्यक्ष प्रसारण (Live Streaming) गर्न मुद्दाको प्रकृति, प्रविधिको उपलब्धता र निर्देशिकाबाट नियमन हुने गरी क्रमशः व्यवस्था मिलाइनेछ।
- २.३.८ कारागारहरूमा रहेका कैदीबन्दीहरूलाई आफूसँग सरोकार रहेको मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रियामा श्रव्यदृश्य संवादमार्फत सहभागी हुन पाउने व्यवस्था क्रमशः मिलाइनेछ।

रणनीति २.४ कानूनी अनुसन्धानमा सहजता ल्याउनको लागि नजिर तथा कानून खोज प्रणालीको स्तरीकरण गर्दै लगिनेछ।

कार्यनीतिहरू:

- २.४.१ इजलासको कामकारवाही, फैसला लेखन तथा कानूनी अनुसन्धानका लागि नजिरलगायतका विषयहरूको खोजी गर्न सहज हुने गरी नेपाल कानून पत्रिकाको सफ्टवेयरलाई स्तरोन्नति (Search Engine Optimization) गरिनेछ।
- २.४.२ इजलासको कामकारवाही तथा कानूनी अनुसन्धानका लागि आवश्यक कानून, राजपत्र, अनुसन्धान प्रतिवेदनलगायतका विषयहरू खोजी गर्न सकिने गरी सफ्टवेयर, मोड्युल तथा एप्लिकेसनको विकास गरिनेछ।
- २.४.३ फैसला तथा कानूनी अनुसन्धानमा सहयोगका लागि प्रतिष्ठित कानून र अन्य विधाका महत्त्वपूर्ण जर्नलहरूको सदस्यता (Subscription) लिइनेछ। ती सामग्रीहरूमा प्रयोगकर्ताको सहज पहुँच हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।

रणनीति २.५ अदालतका समग्र व्यवस्थापकीय कार्यहरूमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

कार्यनीतिहरू:

- २.५.१ अदालत तथा न्यायाधिकरणहरूले आवधिक रूपमा तयार गर्नुपर्ने (मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन) फारमहरू सूचना प्रविधि प्रणालीमार्फत उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- २.५.२ अदालतका काम कारवाहीसँग सम्बन्धित पत्राचार, टिप्पणी, आदेश लगायतका कार्यहरूको विद्युतीय व्यवस्थापन गर्न प्रणाली विकास गरी लागु गरिनेछ।
- २.५.३ अदालतहरूको आन्तरिक तथा बाह्य निकायहरू (अन्य निकाय तथा मुद्दाका पक्षहरू) विचको संचारलाई क्रमशः वेबपोर्टल/एप (App) मार्फत व्यवस्थापन गरिनेछ।
- २.५.४ ई-हाजिरी प्रणालीलाई सवलीकरण गरी सबै अदालत तथा न्यायाधिकरणमा अनिवार्य रूपमा लागु गरिनेछ।

नीति ३ अदालत तथा न्यायिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित निकायहरूका सूचना प्रविधि : प्रणालीबिच अन्तरआबद्धता तथा एकीकरण गर्ने।

रणनीति ३ अदालतहरूमा प्रयोगमा रहेका सूचना प्रविधिसम्बन्धी प्रणाली तथा मोड्युलहरूलाई प्रभावकारी बनाउन उक्त प्रणालीहरूमा पुनरावलोकन/परिमार्जन गरी सरोकारवाला निकायहरूका प्रणालीसँग क्रमशः अन्तरआबद्धता (Interoperability) कायम गर्दै एकीकरण (Integration) गरिनेछ।

कार्यनीतिहरू:

- ३.१ न्यायिक कार्यसँग सम्बद्ध रहेका सरकारी निकायहरूले प्रयोग गर्ने विद्युतीय (डिजिटल) प्रणालीहरूबिच अन्तरआबद्धता कायम गर्न पहल गरिनेछ। अदालतहरूबाट नयाँ प्रणाली तथा मोड्युलहरूको विकास र परिमार्जन गर्दा सरोकारवाला निकायहरूका प्रणालीसँगको अन्तरआबद्धता कायम हुने गरी गरिनेछ।
- ३.२ फौजदारी न्याय प्रणालीमा आबद्ध निकायहरूले प्रयोग गर्ने सूचना प्रविधि प्रणालीहरूलाई एकीकृत तथा अन्तरआबद्धता भएको सूचना प्रविधि प्रणाली (Interoperable Criminal Justice System -ICJS) को रूपमा विकास गर्न जोड दिइनेछ। एकीकृत प्रणाली विकास नहुँदासम्म

ती निकायहरूका प्रणालीहरूसँग अदालतको सूचना प्रविधि र मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीको अन्तरआबद्धता कायम गरिनेछ।

- ३.३ डाटाको आदानप्रदानका लागि नेपाल सरकारअन्तर्गत स्थापित डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म र नागरिक एपलगायत प्रणालीहरूमा आवश्यकता र उपयुक्तताका आधारमा अन्तरआबद्धता कायम गरिनेछ।

नीति ४. न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि र प्रविधिको प्रयोगमा रहेका सम्भावित अवरोधहरूप्रति संवेदनशील रही सूचना प्रविधि प्रणालीको विकास गर्ने।

रणनीति ४.१ सेवाग्राहीहरूलाई सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्न तथा न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्नका लागि अदालतहरूमा रहेका सहायता तथा सोधपुछ कक्षलाई डिजिटल सेवा केन्द्रहरूमा रूपान्तरण गरिनेछ।

कार्यनीतिहरू:

- ४.१.१ अदालतहरूमा रहेका सहायता तथा सोधपुछ कक्षहरूमा उपकरण जडान गरी डिजिटल केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ।
- ४.१.२ डिजिटल सेवा केन्द्रबाट अदालतमा मुद्दा दर्ता, तारेख लगायतका डिजिटल सेवा उपलब्ध हुन सक्ने गरी सुदृढीकरण गरिनेछ।

रणनीति ४.२ नागरिक केन्द्रित शासन (Citizen Centric Governance)को अवधारणाअनुरूप सहज र सुलभ रूपमा न्यायिक सेवा प्रवाह गर्नको लागि छुट्टै "ई-न्याय पोर्टल"को विकास गरिनेछ।

कार्यनीतिहरू:

- ४.२.१ सेवाग्राहीलाई अदालतमा भौतिक उपस्थितिबिना नै सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्थाका लागि ई-फाईलिङ्ग, म्याद तामेली, तारेख, अनलाइन भुक्तानी, मुद्दाको काम कारवाहीको अवस्था (case process status) लगायतका सेवाहरू एकीकृत रूपमा प्राप्त हुने गरी "ई-न्याय पोर्टल"को निर्माण र प्रयोग गरिनेछ।
- ४.२.२ नेपाल सरकारद्वारा विद्युतीय शासनको अवधारणा अनुरूप विकास गरिने पोर्टल तथा सेवा केन्द्रहरूमार्फत अदालतको ई-न्याय पोर्टलबाट प्रवाह हुने सेवा प्राप्त गर्न सकिने गरी प्रणालीमा सुधार/अन्तरआबद्धता कायम गरिनेछ।

- ४.२.३ न्यायमा सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्न स्थानीय सरकारहरूसँगको समन्वय र साझेदारीमा अदालतको ई-न्याय पोर्टलबाट प्रवाह हुने सेवाहरु स्थानीय तह मार्फत लिन सकिने गरी व्यवस्था मिलाइनेछ।
- ४.२.४ अदालतबाट प्रदान गरिने सेवालाई डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी नागरिकसम्म सहज रूपमा पुऱ्याउनको लागि सेवाग्राहीले अदालतमा उपस्थितिबिना मोबाइल र स्थानीय तहबाट नै अधिकतम सेवा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ।
- ४.२.५ फरक क्षमता भएका सेवाग्राही तथा प्रयोगकर्ताहरुसमेतको डिजिटल समावेशीकरणका निम्ति अदालतहरुको वेभसाइट तथा प्रणालीहरुमा त्यस्ता प्रयोगकर्ताहरुको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रविधिको अवलम्बन गरिनेछ।
- ४.२.६ सेवाग्राही तथा प्रयोगकर्ताहरुको डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमा विभिन्न कारणबाट हुनसक्ने असमर्थता र यसबाट न्यायको पहुँचमा हुन सक्ने अवरोधलाई दृष्टिगत गर्दै न्यायिक सेवा प्रवाहमा निश्चित अवधिको लागि अनलाइन तथा भौतिक गरी मिश्रित स्वरूप (hybrid model) अवलम्बन गरिनेछ।

नीति ५. न्यायपालिकामा नवप्रवर्तनकारी कार्यसंस्कृतिलाई संस्थागत गर्ने।

रणनीति ५.१ न्यायिक प्रक्रिया सरलीकरण, न्याय सम्पादन तथा अदालत व्यवस्थापनका समग्र पक्षमा सुधारका लागि औजारको रूपमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ।

कार्यनीतिहरु:

- ५.१.१ न्यायिक सेवा प्रवाह तथा अदालत व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित समस्याहरुको समाधानमुखी उपायहरुको पहिचान गरी आवश्यक सफ्टवेयर, मोड्युल तथा अन्य प्रविधिहरुको विकास र कार्यान्वयन गर्दा **Agile Project Management** तथा **Human-Centered Design Thinking** (मानव केन्द्रित डिजाइन सोच) का सिद्धान्तहरु अवलम्बन गरिनेछ।
- ५.१.२ न्यायिक कार्य सम्पादन र सेवा प्रवाहमा रूपान्तरण तथा कार्य सञ्चालन प्रक्रियालाई पुनर्संरचना (Business process re-engineering) गर्ने क्षेत्रको पहिचान तथा सिर्जनात्मक र समाधानमूलक उपायहरु सिफारिस गर्न सर्वोच्च अदालतमा 'न्याय नवप्रवर्तन केन्द्र' (Justice innovation Center)को स्थापना गरिनेछ।

- ५.१.३ न्याय नवप्रवर्तन केन्द्रबाट वार्षिक रूपमा न्यायपालिकाको रूपान्तरणका लागि सूचना प्रविधिसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू (Flagship innovation program) को पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरिनेछ ।

रणनीति ५.२ न्यायिक कार्यप्रक्रियामा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) लाई नवप्रवर्तनको औजारको रूपमा यसको उपयोगको सम्भावित क्षेत्रहरू पहिचान गरी लागु गरिनेछ ।

कार्यनीतिहरू:

- ५.२.१ न्यायिक कामकारवाहीसम्बन्धी मस्यौदा लेखन, अध्ययन अनुसन्धानलगायतका कार्यमा सहयोग पुग्ने गरी कृत्रिम बौद्धिकतामा आधारित प्रणाली विकास गरी प्रयोग बढाइनेछ । तर प्रत्यक्ष रूपमा न्यायिक निर्णयमा दखल पुग्ने गरी कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग गरिने छैन ।
- ५.२.२ न्यायिक कामकारवाहीमा आन्तरिक वा बाह्य निकायबाट विकास गरिएका कृत्रिम बुद्धिमत्तासम्बन्धी प्रणाली (Third Party System) को प्रयोग गर्दा त्यसको विश्वसनीयता, पारदर्शिता, पूर्वाग्रह रहितता र कार्य सञ्चालनको ढाँचा (Algorithmic processes) लगायतका पक्षमा विश्लेषण गरी उपयुक्तताको आधारमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- ५.२.३ मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीमा मुद्दा सम्बन्धी विवरण तथा कागजात प्रविष्ट गर्दा कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालीका लागि मेसिनले खोजी गर्न सक्ने (Machine Readable/Searchable) ढाँचामा डाटाबेस तयार गरिनेछ ।
- ५.२.४ अदालतको कामकारवाहीमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग, यसको उपयोगिता, जोखिमलगायतका विषयमा आन्तरिक तथा बाह्य प्रयोगकर्ता तथा सरोकारवालाहरूमा सचेतना बढाउने कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

रणनीति ५.३ डिजिटाइजेसन र स्वचालनका लागि सूचना प्रविधिमैत्री कानूनहरूको तर्जुमा तथा कार्यप्रणालीको पुनर्संरचना (ICT Friendly Laws and Business Process Reengineering) गरिनेछ ।

कार्यनीतिहरू:

- ५.३.१ न्यायपालिकाको सेवा सञ्चालन प्रक्रियाको डिजिटलाइजेसन तथा न्यायिक सेवा प्रवाहहरूको स्वचालनका लागि कार्यप्रणाली पुनर्संरचना (**Business Process Re-engineering**) को आधार तयार गरिनेछ ।
- ५.३.२ कार्यप्रणालीको पुनर्संरचना अनुरूपको कानून र कार्यविधिहरूको आवश्यकता पहिचान गरी कानून निर्माण र सुधार गरिनेछ ।

नीति ६ सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी पूर्वाधारहरूको विकास, विस्तार, आधुनिकीकरण तथा दिगो व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने ।

रणनीति ६.१ सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधारहरूको समयसापेक्ष सुदृढीकरण, स्तरोन्नति तथा आधुनिकीकरण गरिनेछ ।

कार्यनीतिहरू:

- ६.१.१ प्रयोगमा रहेका सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी पूर्वाधारहरूको प्रयोग अवधि (Life Cycle) तथा प्रयोग योग्यताको आधारमा आवधिक मूल्याङ्कन गरी आवश्यकताअनुसार प्रतिस्थापन तथा स्तरोन्नति गरिनेछ ।
- ६.१.२ अदालतहरूमा प्रयोगमा रहेका सर्भर, भण्डारण प्रणाली (Storage System) तथा नेटवर्क उपकरणहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै आधुनिक प्रविधिमा आधारित पूर्वाधारहरूको क्रमशः विकास र विस्तार गरिनेछ ।
- ६.१.३ अदालत भवनहरूको डिजाइन तथा निर्माण गर्दा भविष्यमा आवश्यक पर्ने सूचना तथा सञ्चार प्रविधि पूर्वाधार (नेटवर्क, डाटा सेन्टर, उपकरण कक्ष आदि) स्थापना गर्न सकिने संरचनात्मक व्यवस्था सुनिश्चित गरिनेछ ।
- ६.१.४ विद्युतीय प्रणालीहरूको निरन्तर तथा अवरोधरहित सञ्चालन सुनिश्चित गर्न गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा, नेटवर्क स्तरीकरण तथा वैकल्पिक ऊर्जा प्रणाली (UPS, Generator आदि) को व्यवस्था गरिनेछ ।
- ६.१.५ अदालतका सूचना, सेवा तथा भुक्तानीसम्बन्धी कार्यहरू स्वचालित रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने गरी आवश्यक डिजिटल सेवा पूर्वाधार (Information, Service and Payment Kiosks) को विकास तथा विस्तार गरिनेछ ।

- ६.१.६ न्यायपालिकामा प्रयोगमा रहेका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि पूर्वाधार तथा प्रणालीहरूको अवस्था, प्रयोग र प्रभावकारिताबारे आवधिक रूपमा मूल्याङ्कन गरिनेछ।
- ६.१.७ अदालत परिसरको सुरक्षा तथा निगरानीलाई सुदृढ बनाउन सि.सि.टि.भि. प्रणाली तथा निगरानी कक्ष (Monitoring Center) को पूर्वाधार सुदृढ गरिनेछ।
- ६.१.८ सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतहरूले मातहत अदालतहरूको निरीक्षण गर्दा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि पूर्वाधार तथा प्रणालीहरूको प्रयोग र अवस्थाबारे अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- ६.१.९ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि पूर्वाधार तथा प्रणालीहरूको प्रयोग, व्यवस्थापन तथा निरीक्षणसम्बन्धी आधार, मापदण्ड तथा प्रक्रिया स्पष्ट गर्न आवश्यक निर्देशिका तयार गरी लागु गरिनेछ।
- ६.१.१० सूचना तथा सञ्चार प्रविधि पूर्वाधारको प्रयोग तथा व्यवस्थापनमा दिगो विकास र वातावरणमैत्री दृष्टिकोण अपनाइनेछ तथा सूचना प्रविधिजन्य उपकरणहरूको विसर्जन (E-waste Disposal) बाट मानव स्वास्थ्य तथा वातावरणमा पर्न सक्ने असरको मूल्याङ्कन गरी जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू अवलम्बन गरिनेछ।
- ६.१.११ न्यायपालिकाको सूचना प्रणालीहरूको सुरक्षित सञ्चालनका लागि केन्द्रीय डाटा सेन्टर तथा विपद् पुनःस्थापना केन्द्र (Disaster Recovery Center) को सुदृढीकरण गरिनेछ।
- ६.१.१२ न्यायपालिकाको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि पूर्वाधारहरूको उच्च उपलब्धता (High Availability) सुनिश्चित गर्न आवश्यक नेटवर्क तथा प्रणालीहरूको पुनरावृत्ति (Redundancy) व्यवस्था गरिनेछ।
- ६.१.१३ न्यायपालिकाको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि पूर्वाधार, सञ्जाल, प्रणाली, सेवा उपलब्धता तथा साइबर सुरक्षाको निरन्तर अनुगमन, विश्लेषण, घटना पहिचान र तत्काल प्रतिकार्यका लागि आवश्यकता र उपयुक्तताअनुसार नेटवर्क सञ्चालन केन्द्र (Network Operations Center - NOC) तथा सुरक्षा सञ्चालन केन्द्र (Security Operations Center - SOC) स्थापना तथा सञ्चालन गरिनेछ।

नीति ७ सूचना तथा तथ्याङ्कको गोपनीयता (Confidentiality), अक्षुण्णता (Integrity), उपलब्धता (Availability) तथा विश्वसनीयता (Reliability) सुनिश्चित गर्न सूचना सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली (Information Security Management System - ISMS) अवलम्बन गर्ने।

रणनीति ७.१ सूचना सुरक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मानक तथा असल अभ्यासअनुसार संस्थागत संरचना, नीतिगत व्यवस्था, प्राविधिक नियन्त्रण तथा सूचना सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली (ISMS) को चरणबद्ध विकास, कार्यान्वयन र सुदृढीकरण गरिनेछ।

कार्यनीतिहरू:

- ७.१.१ सूचना तथा तथ्याङ्कको संवेदनशीलता, उपयोगिता, प्रकृति तथा गोपनीयताको स्तरलाई दृष्टिगत गरी मापदण्डका आधारमा डाटाको वर्गीकरण, प्राथमिकीकरण तथा पृथकीकरण गरिनेछ।
- ७.१.२ डाटा पहुँच नियन्त्रण, अवाञ्छित पहुँच रोकथाम, नेटवर्क सुरक्षा, प्रयोगकर्ता प्रमाणीकरण, लग व्यवस्थापन तथा घटना प्रतिक्रिया (Incident Response) का लागि स्पष्ट, कार्यान्वयनयोग्य र मापनीय सुरक्षा मापदण्ड निर्माण गरी लागू गरिनेछ।
- ७.१.३ सूचना प्रणाली, सञ्जाल, एप्लिकेसन तथा पूर्वाधारहरूको आवधिक जोखिम मूल्याङ्कन गरी पहिचान भएका जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक प्राविधिक, व्यवस्थापकीय तथा नीतिगत उपायहरू अवलम्बन गरिनेछ।
- ७.१.४ डाटा तथा सूचना सुरक्षाका लागि एन्क्रिप्सन, सुरक्षित सञ्चार प्रोटोकल, प्रमाणीकरण तथा पहुँच नियन्त्रणलगायतका उपयुक्त प्राविधिक उपायहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ।
- ७.१.५ सूचना सुरक्षाप्रति न्यायाधीश, कर्मचारी तथा प्रणाली प्रयोगकर्ताको सचेतना, उत्तरदायित्व र सुरक्षा अनुशासन अभिवृद्धि गर्न नियमित तालिम, अभिमुखीकरण, सिमुलेसन तथा अभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- ७.१.६ महत्त्वपूर्ण डाटा, प्रणाली तथा सेवाहरूको संरक्षणका लागि नियमित ब्याकअप, पुनःस्थापना परीक्षण तथा विपद् पुनःस्थापना (Disaster Recovery) व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनेछ।
- ७.१.७ अदालतहरूमा निर्माण वा खरिद गरिने महत्त्वपूर्ण सफ्टवेयर, मोड्युल तथा प्रणालीहरूको स्रोत कोड, प्रणाली संरचना, कन्फिगरेसन तथा अन्य संवेदनशील प्राविधिक विवरणहरू आवश्यकताअनुसार सुरक्षित भण्डारण (Secure Vaulting/Escrow) गरिनेछ।
- ७.१.८ सुरक्षित सफ्टवेयर विकास जीवनचक्र (Secure Software Development Life Cycle - SSDLC) अवलम्बन गरी सफ्टवेयर विकास, परीक्षण, परिनियोजन तथा मर्मतसम्भारको प्रत्येक चरणमा सुरक्षा सुनिश्चित गरिनेछ।

- ७.१.९ राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीतिमा उल्लिखित व्यवस्था तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणअनुसार न्यायपालिकाको सूचना प्रविधि पूर्वाधार तथा प्रणालीलाई राष्ट्रिय संवेदनशील पूर्वाधारका रूपमा संरक्षण गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ।
- ७.१.१० प्रणाली तथा पूर्वाधारहरूको नियमित सुरक्षा परीक्षणका लागि Vulnerability Assessment and Penetration Testing (VAPT) गरिनेछ तथा परीक्षणबाट प्राप्त निष्कर्षअनुसार सुधारात्मक उपायहरू कार्यान्वयन गरिनेछ।
- ७.१.११ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ISO/IEC 27001 लगायतका उपयुक्त मापदण्डको आधारमा सूचना सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली (ISMS) को संरचना, नियन्त्रण उपाय तथा कार्यान्वयन ढाँचा विकास गरिनेछ।
- ७.१.१२ ISMS अन्तर्गत लागु गरिएका सुरक्षा उपायहरूको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न नियमित अडिट, मूल्याङ्कन तथा परीक्षण गरिनेछ।
- ७.१.१३ सूचना सुरक्षा प्रणाली, मापदण्ड तथा नियन्त्रण उपायहरूलाई समयसापेक्ष बनाउन ISMS को निरन्तर पुनरावलोकन, अद्यावधिक तथा सुधार गरिनेछ।
- ७.१.१४ डाटा पहुँच, सञ्चार तथा विद्युतीय कारोबारमा अस्वीकार गर्न नसकिने प्रामाणिकता (Non-repudiation) सुनिश्चित गर्न डिजिटल हस्ताक्षर, सुरक्षित लग प्रणाली, समय छाप (Timestamping) तथा प्रमाणीकरणका उपायहरू लागु गरिनेछ।
- ७.१.१५ विशेषाधिकारयुक्त पहुँच (Privileged Access), प्रशासनिक खाता तथा संवेदनशील प्रणालीहरूको प्रयोगलाई नियन्त्रित गर्न उपयुक्त पहुँच व्यवस्थापन प्रणाली लागु गरिनेछ।
- ७.१.१६ सूचना सुरक्षासम्बन्धी घटना, साइबर आक्रमण, डाटा चुहावट वा सेवा अवरोधको अवस्थामा तत्काल प्रतिक्रिया, नियन्त्रण, पुनःस्थापना तथा प्रतिवेदनका लागि घटना व्यवस्थापन संयन्त्र संस्थागत गरिनेछ।
- ७.१.१७ प्रयोगकर्ताको पहिचान प्रमाणीकरणलाई सुदृढ बनाउन आवश्यकता र उपयुक्तताका आधारमा बहु-तह प्रमाणीकरण (Multi-Factor Authentication) तथा भूमिकामा आधारित पहुँच नियन्त्रण (Role-Based Access Control) लागु गरिनेछ।

७.१.१८ न्यायपालिकामा प्रयोग हुने Windows, Database लगायत सबै सफ्टवेयर तथा प्रणालीहरू लाइसेन्सप्राप्त वा स्वीकृत मुक्त-स्रोत (Approved Open-Source) आधारमा मात्र प्रयोग गरिनेछन्।

नीति ८. सूचना प्रविधिसम्बन्धी मानव संसाधनको दिगो र संस्थागत विकास गर्ने।

रणनीति ८.१. अदालतमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्य गर्ने जनशक्तिको स्थायित्व सुनिश्चित गरी उत्प्रेरणात्मक कार्यवातावरणको निर्माण गरिनेछ।

कार्यनीतिहरू:

८.१.१ अदालतहरूमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने सङ्गठन संरचना, जनशक्तिको प्रकृति तथा संख्या यकिन गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन (O&M) सर्वेक्षण गरी आवश्यक पर्ने स्थायी, अस्थायी कर्मचारी र विज्ञ सेवामा नियुक्त गर्ने जनशक्ति पहिचान गरिनेछ।

८.१.२ सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित मानव संसाधनको स्थायित्वको सुनिश्चितता गर्न प्रतिभावान् जनशक्तिलाई उत्प्रेरित गरी सेवामा टिकाई राख्न आवश्यक उपायहरूको अवलम्बन गरिनेछ।

८.१.३ सूचना प्रविधिसम्बन्धी प्राविधिक जनशक्तिको संरचना तयार गर्दा हाल कार्यरत जनशक्तिलाई कार्यक्षमताका आधारमा निरन्तरता दिइनेछ।

८.१.४ सूचना प्रविधि महाशाखाअन्तर्गत कार्यरत जनशक्तिको सिपको लेखाङ्कन र परीक्षण (Skills mapping and assessment) गरिनेछ। सो आधारमा जिम्मेवारी हेरफेर, तालिमको आवश्यकता पहिचान र सफ्टवेयर/मोड्युल/एप्लिकेसनलगायत सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्य आन्तरिक रूपमा निर्माण गर्ने भन्ने विषयको निर्धारण गरिनेछ।

८.१.५ अस्थायी कर्मचारी तथा विज्ञहरूको नियुक्ति, कार्यविवरण अनुसारको आवश्यक शैक्षिक योग्यता, सिप र अनुभवको मापदण्ड बनाई प्रतिस्पर्धात्मक र योग्यतामा आधारित हुनेगरी गरिनेछ।

८.१.६ अस्थायी कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन स्तर तथा क्षमताको आवधिक रूपमा मूल्याङ्कन गरिनेछ।

८.१.७ सूचना प्रविधिसम्बन्धी जनशक्तिको प्रभावकारी परिचालन तथा उत्प्रेरणाका लागि कार्यसम्पादनमा आधारित तलब (Performance Based Payment System, ग्रेड वृद्धि, पद

अनुसारको निजामती सेवातर्फ उपलब्ध सुविधा (Positional Based Service) लगायत आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

८.१.८ सूचना प्रविधि क्षेत्रमा हुने नयाँ परिवर्तनलाई अदालतको प्रणालीमा समायोजन गर्न आवश्यकतानुसार विषय विज्ञहरुको सेवा लिन सकिनेछ।

नीति ९ परिवर्तन व्यवस्थापनको मान्यताअनुरूप संरचनागत र व्यवस्थापकीय प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने ।

रणनीति ९.१ न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई संस्थागत गर्न संरचनागत सुधार र नेतृत्वको सबलीकरण गरिनेछ।

कार्यनीतिहरु:

९.१.१ न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको प्रभावकारी व्यवस्थापन र कार्यात्मक स्वायत्तता (Functional Autonomy) को सुनिश्चितताको लागि सर्वोच्च अदालत मातहत रहने गरी सूचना प्रविधिसम्बन्धी छुट्टै संरचना तयार नहुँदासम्म हालको सूचना प्रविधि महाशाखालाई सबलीकरण गरिनेछ।

९.१.२ सूचना प्रविधि महाशाखा र महाशाखामा कार्यरत मानव संसाधनको कार्यदिशामा स्पष्टता ल्याइनेछ।

९.१.३ सूचना प्रविधि महाशाखाका प्रमुख (सहरजिष्ट्रार)को भूमिका तथा काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट गरी महाशाखाको कामकारवाहीप्रति उत्तरदायी बनाइनेछ।

९.१.४ उच्च अदालतहरुलाई मातहत इजलास तथा जिल्ला अदालतहरुको सूचना प्रविधिको प्रयोगसम्बन्धी कार्यको व्यवस्थापन, समन्वय, अनुगमन र निगरानी गर्न सक्षम बनाई उक्त कार्यको जिम्मेवारी दिइनेछ।

९.१.५ नीतिको नतिजामुखी कार्यान्वयनका लागि सूचना प्रविधि महाशाखामा रणनीतिक व्यवस्थापन प्रणाली लागु गरिनेछ।

९.१.६ सूचना प्रविधि महाशाखाको प्रमुखको जिम्मेवारी तोक्दा सूचना प्रविधिप्रतिको लगाव एवं यस नीति र कार्ययोजना कार्यान्वयनप्रतिको स्पष्ट प्रतिबद्धतासमेतका आधारमा तोकिनेछ।

- ९.१.७ हरेक तहको अदालतको नेतृत्वले नीतिप्रति अपनत्व लिँदै अदालतमा सूचना प्रविधिको प्रयोग र नीति कार्यान्वयनप्रति उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्नेछ।
- ९.१.८ अदालतहरूमा कार्यरत न्यायाधीश, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीहरूलाई सूचना प्रविधिसम्बन्धी नेतृत्व विकास कार्यक्रममा सहभागी गराइनेछ।
- ९.१.९ सूचना प्रविधिको प्रयोगमा उत्प्रेरित गर्न वार्षिक रूपमा सूचना प्रविधिको प्रयोगको आधारमा सर्वोत्कृष्ट अदालत/कर्मचारी घोषणा गरी पुरस्कृत/सम्मानित गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- ९.१.१० हार्डवेयर तथा सफ्टवेयरको निर्माण, सञ्चालन, मर्मत सम्भार तथा अनुसन्धान समेतको खरिद कार्यमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सोसम्बन्धी असल अभ्यासहरूको अनुसरण गरी उत्कृष्ट सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन प्रणाली संस्थागत गरिनेछ।
- ९.१.११ उदीयमान प्रविधि प्रयोग गर्दा कार्यरत जनशक्तिले गुणस्तरीय सफ्टवेयर वा मोड्युल निर्माण गर्न नसक्ने अवस्था भएमा सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार सफ्टवेयर वा मोड्युल बाह्य रूपमा खरिद गर्न सकिनेछ।
- ९.१.१२ सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सामग्रीहरूको खरिदमा देखिएका अस्पष्टता र कठिनाइहरूको सम्बोधन गर्न सम्बन्धित निकायसँग परामर्श गरिनेछ।

रणनीति ९.२ अदालतमा कार्यरत न्यायिक तथा अन्य जनशक्तिको सूचना प्रविधिसम्बन्धी क्षमता विकास गरिनेछ।

कार्यनीतिहरू:

- ९.२.१ सूचना प्रविधि प्रणालीको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि न्यायाधीश तथा कर्मचारीहरूलाई माग तथा आवश्यकतामा आधारित रही दक्षता अभिवृद्धि हुने प्रकृतिको तालिम (User need based Tailored Training) सञ्चालन गरिनेछ।
- ९.२.२ कम लागतमा एकै पटक धेरै प्रयोगकर्तालाई तालिम प्रदान गर्न स्वतःस्फूर्त रूपमा अनलाईन अध्ययन गर्न मिल्ने (Online Based Self-Learning Module) तथा manual based पाठ्यसामग्री निर्माण गरी प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।
- ९.२.३ न्यायाधीश, न्याय सेवाका कर्मचारी तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी कर्मचारीहरूलाई समयानुकूल रूपमा नविन प्रविधिहरूको ज्ञान अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तालिम अवलोकन तथा क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।

नीति १०. सूचना प्रविधिसम्बन्धी प्रणालीको दिगोपन, प्रभावकारी उपयोग र स्रोत साधनको सुनिश्चितता तथा परिचालन गर्न सरोकारवालाहरूसँग समन्वय र साझेदारी गर्ने ।

रणनीति १०.१ सूचना प्रविधि प्रणालीहरूको निर्माण तथा पूर्वाधार तयारी गर्दा आन्तरिक तथा बाह्य सरोकारवालासँग समन्वय तथा साझेदारी गर्ने ।

कार्यनीतिहरू:

१०.१.१ सूचना प्रविधि प्रणालीहरूको निर्माण, स्तरोन्नति, पूर्वाधार विकास तथा विस्तार गर्दा सरोकारवाला व्यवस्थापन प्रणाली (Stakeholder Management System) अपनाइनेछ ।

१०.१.२ सूचना प्रविधि प्रणालीहरूको निर्माण र स्तरोन्नति गर्दा प्रयोगकर्ता तथा सरोकारवालाहरूसँग पृष्ठपोषण तथा सुझाव लिन सकिने गरी अनलाइन प्लेटफर्मसमेत विकास गरिनेछ ।

१०.१.३ न्यायिक कामकारवाहीमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दा सरोकारवालाको सकारात्मक धारणा र सहयोगको लागि सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट सरोकारवालालाई पुग्ने लाभको पहिचान (incentive identification) गरी सोको सञ्चार गरिनेछ ।

१०.१.४ सूचना प्रविधिको प्रभावकारी उपयोगका सम्बन्धमा निरन्तर निगरानी एवं समन्वय गर्न सूचना प्रविधि सरोकार समन्वय समिति निर्माण गरी क्रियाशील गरिनेछ ।

रणनीति १०.२ सूचना प्रविधि प्रणाली तथा पूर्वाधारको दिगो व्यवस्थापनका लागि स्रोतको सुनिश्चितता गरिनेछ ।

कार्यनीतिहरू:

१०.२.१ न्यायपालिकाको सूचना प्रविधिको पूर्वाधार विकास, विस्तार तथा सवलीकरणका लागि सरकारी स्रोत, स्वदेशी निजी तथा प्राज्ञिक क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी विकास साझेदारसँग समेत साझेदारी गर्न सकिनेछ ।

१०.२.२ स्वदेशी निजी तथा प्राज्ञिक क्षेत्रबाट अनुसन्धानात्मक, सृजनशील तथा नवप्रवर्तनका क्षेत्रहरूमा हुन सक्ने साझेदारी तथा सहयोग आदानप्रदान गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको सूचना प्रविधि समितिबाट आवश्यक निर्णय लिइनेछ।

परिच्छेद ४: नीति कार्यान्वयन

४.१. नीति कार्यान्वयनको संस्थागत व्यवस्था

यस नीतिको प्रभावकारी, दिगो कार्यान्वयन तथा समन्वयका लागि स्पष्ट संस्थागत संरचना, जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको व्यवस्था गरिनेछ।

सूचना प्रविधि समिति

यस नीतिको समग्र कार्यान्वयनको नीति निर्देशन, रणनीतिक मार्गदर्शन तथा उच्चस्तरीय अनुगमन गर्ने प्रमुख निकायको रूपमा कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिमको सूचना प्रविधि समिति रहनेछ। समितिको प्रमुख काम कर्तव्य र ,जिम्मेवारीहरू देहायबमोजिम हुनेछन्:

- यस नीतिको उद्देश्य र रणनीतिअनुसार कार्यान्वयनको मार्गदर्शन गर्ने,
- स्वीकृत वार्षिक तथा बहुवर्षीय कार्ययोजना अनुसार नीति कार्यान्वयन भए/नभएको सुनिश्चित गर्ने,
- नीति कार्यान्वयनको प्रगति, समस्या तथा जोखिमको नियमित अनुगमन गरी विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन तयार गर्ने गराउने,
- नीति कार्यान्वयनका क्रममा देखा परेका संरचनागत, प्राविधिक वा कानूनी समस्याको समाधानका लागि आवश्यक समन्वय र निर्देशन दिने,
- समयानुकूल प्रविधिगत, कानूनी वा संस्थागत परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न आवश्यक नीति पुनरावलोकन, संशोधन तथा परिमार्जनका लागि सिफारिस गर्ने।

४.२. कानूनी तथा नियामक व्यवस्था

यस नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानूनी तथा नियामक संरचना सुदृढ गरिनेछ। यस प्रयोजनका लागि आवश्यक ऐनहरू तर्जुमा तथा संशोधन, नियमावली, मापदण्ड, निर्देशिका, कार्यविधि तथा प्रोटोकलहरू प्रस्तुत नीतिको उद्देश्य, सिद्धान्त र रणनीतिसँग पूर्ण समन्वय हुने गरी विकास, परिमार्जन तथा एकीकरण गरिनेछ। कानून निर्माण वा संशोधनका लागि सिफारिस गर्दा औचित्यता र व्यावहारिकता, प्रविधिगत विकासको अवस्था, न्यायिक प्रक्रियामा पर्ने प्रभाव, तथा आवश्यक भएमा व्यावसायिक पुनर्संरचना (Business Process Re-engineering) सम्बन्धी अध्ययनलाई आधार मानिनेछ।

४.३. स्रोत व्यवस्थापन

यस नीतिको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक वित्तीय व्यवस्था देहायबमोजिमका स्रोतहरूबाट सुनिश्चित गरिनेछ। सूचना प्रविधि नीतिसँग सम्बन्धित प्रणाली विकास, पूर्वाधार विस्तार र क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने भएकाले सोहीअनुरूप प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन

गरिने अपेक्षा गरिएको छ। डिजिटल पूर्वाधार तथा प्रणालीहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन लागत घट्ने, सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने र कार्यसम्पादन दक्षता बढ्ने अनुमान गरिएको छ।

- नेपाल सरकारबाट प्राप्त नियमित बजेट,
- अन्य सरकारी निकायसँगको सहकार्यमा प्राप्त हुने रकम,
- नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिई अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूको सहयोग।

४.४. जोखिम पहिचान तथा जोखिम व्यवस्थापन

नीति कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमहरूको पहिचान गरी न्यूनीकरण गरिनेछ।

४.५. सम्भावित जोखिमहरू

- सर्वोच्च अदालत तथा मातहत अदालतहरू एवं महाशाखा तथा शाखाहरू बीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य नहुनु,
- बजेट तथा अन्य भौतिक स्रोतसाधनको पर्याप्त व्यवस्थापन हुन नसक्नु,
- आवश्यक कानूनी प्रबन्ध समयमा नहुनु,
- सरोकारवालाबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहुनु,
- सूचना प्रविधिको तीव्र विकासका कारण प्रणाली छिटो अप्रासङ्गिक हुने जोखिम रहनु,
- सूचना प्रविधिसम्बन्धी सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको जटिलता र ढिलाइले समयमा कार्य सम्पन्न नहुनु,
- नेतृत्व तथा व्यवस्थापन तहको प्रतिबद्धतामा कमी रहनु।

४.६. जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू

- सर्वोच्च अदालत तथा मातहत अदालतहरू एवं महाशाखा तथा शाखाहरूसँग नियमित समन्वय बैठक गरी स्पष्ट भूमिका र जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने,
- बहुवर्षीय बजेट योजना तर्जुमा गरी बजेट सुनिश्चितताका वैकल्पिक स्रोत पहिचान गर्ने,
- कानूनी सुधारका आवश्यक क्षेत्रहरू पहिचान गरी त्यस्तो सुधारका लागि सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर पहल गर्ने,
- सरोकारवालासँग संस्थागत संवाद संयन्त्र विकास गर्ने,
- नीति कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित नेतृत्व तहलाई परिणाममुखी र जवाफदेही बनाउने,
- व्यवस्थापन तहसँग कार्यसम्पादन सम्झौता (Performance Agreement) लागु गर्ने।

४.७. नीतिगत सामञ्जस्यता, कार्ययोजना तथा नीति पुनरावलोकन

यस नीति र न्यायपालिकाको पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाबीच पूर्ण तादात्म्यता कायम गरिनेछ। नीति कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित र मापनयोग्य बनाउनको लागि विस्तृत कार्यसम्पादन सूचकसहितको वार्षिक कार्ययोजना तर्जुमा गरिनेछ। नीति परिवेश, प्रविधिगत विकास तथा संस्थागत आवश्यकताअनुसार यस नीतिको पुनरावलोकन प्रत्येक तीन वर्षमा गरिनेछ।

४.८. अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा प्रतिवेदन व्यवस्था

यस नीतिको कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन सूचना प्रविधि समितिबाट गरिनेछ। समितिले सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशसमक्ष नियमित रूपमा प्रगति विवरण पेश गरी आवश्यक निर्देशन प्राप्त गर्ने। सूचना प्रविधि महाशाखाले नीति तथा कार्ययोजनाअनुरूपको कार्यप्रगति विवरण तयार गरी सूचना प्रविधि समितिबाट पारित गराई प्रधान न्यायाधीशको सचिवालयमा पेस गर्नेछ। मातहतका जिल्ला अदालतहरूमा नीति कार्यान्वयनको अनुगमन सम्बन्धित उच्च अदालतबाट गरिने। नीति कार्यान्वयनको सान्दर्भिकता, प्रभावकारिता, र उपलब्धिको मूल्याङ्कन सर्वोच्च अदालत तथा बाह्य स्वतन्त्र विज्ञ/विश्लेषकबाट गरिनेछ। यस्तो मूल्याङ्कन सहभागितामूलक, पारदर्शी र अनुगमन सूचकमा आधारित भई प्रत्येक तीन वर्षमा गरिने। मूल्याङ्कनको निष्कर्षका आधारमा आवश्यकताअनुसार नीति, कार्ययोजना तथा कार्यान्वयन संरचनामा सुधार तथा पुनरावलोकन गरिनेछ।

४.९. कार्यान्वयन योजना (Implementation Plan)

यस नीतिको प्रभावकारी तथा व्यवस्थित कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नका लागि विस्तृत सूचना प्रविधिसम्बन्धी गुरुयोजना (IT Master Plan) तयार गरिनेछ। उक्त गुरुयोजनाले न्यायालयभित्र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास, विस्तार र दिगो सञ्चालनका लागि आवश्यक रणनीति, कार्यक्रम, समयसीमा, जिम्मेवार निकाय, आवश्यक स्रोत साधन तथा अनुगमन मूल्याङ्कनका संयन्त्रहरू स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्नेछ। यस योजनामा प्रविधिगत पूर्वाधार विकास, सफ्टवेयर प्रणालीको विकास तथा सुधार, साइबर सुरक्षा सुदृढीकरण, मानव संसाधन क्षमता विकास, डेटा व्यवस्थापन तथा डिजिटल सेवाहरूको विस्तार जस्ता प्रमुख क्षेत्रहरू समेटिनेछ। गुरुयोजनालाई चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने र यसको प्रगति तथा प्रभावकारिता सम्बन्धमा नियमित रूपमा समीक्षा र आवधिक मूल्याङ्कन गरिनेछ।

